

1500687-63.2022.8.26.0540
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella
Comarca: Mauá
Foro: Foro de Mauá
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 12/05/2022
... de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mauá
Foro de Mauá
2ª Vara Criminal
Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500687-63.2022.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500687-63.2022.8.26.0540
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
THAIS DA CRUZ GOMES e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

THAIS DA CRUZ GOMES e THIAGO DE OLIVEIRA CORREA foram denunciados por incursão no inciso II do parágrafo 2.º do art. 157 do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 06 de abril de 2022, por volta das 19h34min, na Avenida da Saudade, altura do número 400, Vila Nossa Senhora das Vitórias, nesta cidade e comarca de Mauá, os acusados, previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça, o aparelho celular marca Samsung, avaliado em R\$ 1.500,00 (fls. 30), pertencente a Arquilina Gonçalves Silva.

Recebida a denúncia, os réus foram citados (fls. 137 e 149) e apresentaram respostas à acusação.

Durante a instrução, as testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente

inquiridas. Por fim, os réus foram interrogados.

Em memoriais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pleiteia a absolvição ante a insuficiência de provas, ou, ao menos, a aplicação da pena no patamar mínimo, reconhecendo-se a atenuante da confissão para a ré Thais, além da fixação de regime inicial semiaberto.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Procede a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-5), boletim de ocorrência (fls. 16-9), auto de exibição e apreensão (fl. 37), autos de reconhecimento de pessoa e objeto (fls. 12-3), auto de avaliação (fl. 30), além da prova oral colhida.

A autoria é certa.

Em solo policial, o réu Thiago permaneceu em silêncio (fl. 14). Sob o contraditório, negou a prática delitiva, sob o argumento de não ter sido reconhecido pela ofendida. Negou conhecer a ré Thais. Historiou que estava no centro de Mauá comprando cigarro, ocasião em que foi abordado pelos guardas municipais. Por fim, negou estar com o simulacro (mídia digital).

Interrogada, na fase administrativa, a ré Thais asseverou que (sic) "tava só comprando cigarros quando fui abordada pelos guarda; não conheço o rapaz que foi abordado comigo; não roubei ninguém não" (fl. 15). Em juízo, inovou e admitiu seu envolvimento na prática delitiva, alegando que o fez com a pessoa de prenome "Luiz". Informou não conhecer o corréu Thiago (mídia digital).

A versão dos réus, isolada do conjunto probatório, não merece credibilidade.

A vítima, na fase antejudiciária, informou que (sic) "na hora do ocorrido, eu estava caminhando sobre o viaduto da Saudade; olhei pra trás, não vi ninguém; de repente, só senti um vulto, quando percebi um casal do meu lado, encostando alguma coisa nas minhas costelas e falando: me passa o celular, a gente só quer o celular; fiquei imóvel; pra mim era uma arma de fogo aquilo; a moça foi pegou o celular da minha mão e eles saíram correndo; resolvi ir atrás deles; vi bem a roupa que eles estavam vestindo; o rapaz tava com uma camisa fina, xadrez, com uma camiseta por baixo e bermuda; a moça, na hora que me roubaram, também tava com uma blusa de manga comprida e shorts; fui indo atrás deles; vi que eles desceram o viaduto direto; quando eles desceram do viaduto, os dois tiraram as blusas que tavam usando e jogaram dentro de uma caçamba de lixo; depois disso, o rapaz deu a mão pra moça e foram andando, como se fosse namorados; foram direito, atravessaram a rua sentido estação de trem de Mauá, e eu atrás; não perdi eles de vista; quando chegou na feirinha, eu já tava mais próximo deles; fui e fiz igual eles; peguei, tirei a blusa de cima, vermelha, que eu tava usando e guardei numa sacola, para eles não me reconhecerem; me aproximei mais ainda deles, planejando que quando eu visse a polícia, eu avisasse; nisso, antes que eu visse uma polícia, acabei foi vendo foi eles oferecendo meu celular pra um desconhecido; fiquei com vontade de falar, não compra, que o celular é meu, mais achei melhor não falar; vi que aquele indivíduo comprou meu celular, e deu dinheiro pra eles; fui, caminhei, mais um pouco e achei uns guardas; contei o que tava acontecido; eles voltaram rápido comigo e nós achamos os dois assaltantes no lugar que eles tavam vendendo meu celular; mostrei eles pros guardas que abordaram eles; o rapaz que comprou meu celular das mãos dos assaltantes acabou conseguindo fugir, de bicicleta; não tenho dúvida nenhuma que foram eles dois quem me assaltaram lá no viaduto, até porque de lá, até onde eles foram presos, não perdi eles de vista em nenhum momento; mostrei a caçamba onde eles

tinham jogados as blusas, e o guardas acharam a blusa xadrez do rapaz; depois viemos pra delegacia; não consegui recuperar meu celular; o dinheiro que eles tinham, foi conseguido com a venda do meu celular; tanto que já tavam usando parte dele pra comprar cigarro, do lado onde venderam meu celular" (fls. 10-1).

Na ocasião, Arquilina reconheceu os dois réus, presos em flagrante, como os autores do delito (fl. 12).

Em juízo, a ofendida reiterou integralmente a dinâmica do ocorrido. Descreveu o rapaz como moreno, cabelo ondulado e magro, e a mulher como loira, de cabelos longos e ondulados. Disse que lhe foi mostrada a arma apreendida nas partes íntimas do réu. Questionada pela defesa, esclareceu que em momento algum perdeu os autores do delito de vista. Em juízo, a vítima somente foi capaz de reconhecer a ré Thais (mídia digital).

É da tradicional experiência judicante que a palavra da vítima nos crimes de roubo deve prestigiar-se, de comum, por sua isenção ordinária. Voto paradigmático do Min. Soriano de Souza, no egrégio Supremo Tribunal Federal, assentara já que "todos nós, que somos juízes, sabemos disto: não se pode deixar de tomar com muita consideração as declarações da ofendida, desde que sejam verossímeis e minuciosas" (apud Espínola Filho, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, ed. Rio, 1980, n. 427).

Os guardas municipais, na fase antejudiciária, historiaram que (sic) "no momento dos fatos, estávamos parados em frente à Loja Terra Torra, na área central de Mauá, próximos da nossa viatura caracterizada, de prefixo 40515, quando fomos solicitados por uma senhora, ARQUILINA GONÇALVES SILVA, contando que havia acabado de ser assaltada por dois indivíduos, quando ela caminhava sobre o Viaduto da Saudade; ela contou que se tratavam de um casal e estavam próximos dali, pois, após ser roubada, consegui segui-los sem ser notada por eles; explicou que os seguiu até onde eles já estavam vendendo o telefone dela, para um desconhecido; imediatamente, na companhia ARQUILINA, fomos até o lugar onde ela dizia que eles estavam, bem perto de nós; chegando lá, abordamos THIAGO DE OLIVEIRA CORREA e THAIS DA CRUZ GOMES, os quais, com o auxílio de uma guarda municipal feminina, foram submetidos às buscas pessoais; sob as vestes de THIAGO, achamos um simulacro de arma de fogo, bastante semelhante a uma pistola, além da quantia de R\$100,00 (cem reais) em espécie; com THAIS, em suas vestes, foi achado somente a quantia de R\$130,00 (centro e trinta reais) em espécie; naquele momento, eles novamente foram apontados por ARQUILINA, como sendo o casal de assaltantes que a tinham roubado minutos antes, explicando pra gente que não os perdeu de vista durante o percurso seguido até ali; ARQUILINA disse que viu os suspeitos tirando as camisas que vestiam na hora do roubo e jogando elas numa caçamba; fomos até essa caçamba e encontramos uma camisa, modelo masculino, estampa xadrez" (fls. 06-9).

Durante a instrução, os guardas municipais reafirmaram que foram acionados pela ofendida, a qual dizia ter sido vítima de um roubo, praticado por um casal que estava nas proximidades, motivo pelo qual procederam à abordagem dos suspeitos indicados por ela. Informalmente, os acusados negaram a prática delitiva. Em busca pessoal, localizaram um simulacro de arma nas vestes do réu, além de dinheiro. Com Thais também foi apreendido dinheiro. Acrescentaram que a vítima teve certeza ao apontar os indivíduos que praticaram o roubo momentos antes. O GCM Francisco disse, ainda, que conseguiram recuperar uma camisa dispensada pelo réu Thiago após a prática delitiva, segundo as informações obtidas com a ofendida (mídia digital).

Da mesma forma, a prova por meio de depoimento de guardas municipais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma

testemunha ser policial, o que se aplica também aos guardas municipais. Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

O conjunto probatório produzido sob o contraditório, notadamente a palavra da vítima e das testemunhas, autoriza o desate condenatório.

Em relação a ré Thais, reconhecida pela vítima na Delegacia e em Juízo, evidente a autoria.

Registre-se que a falta de reconhecimento do réu Thiago, durante a instrução, em nada infirma a prova acusativa, já que ele foi preso em flagrante logo após a prática delitiva, por indicação da própria vítima. Na ocasião, Arquilina teve certeza ao indicar os autores do delito aos guardas municipais e em momento algum de sua perseguição perdeu os suspeitos de vista, reconhecendo-os pelas vestes, inclusive (fls. 12-3).

Não se pode ignorar que com o réu Thiago foi apreendido um simulacro de arma, corroborando a versão de Arquilina de que teve uma arma encostada em suas costelas no momento da empreitada criminoso.

Assim, comprovada também a participação de Thiago no delito.

A causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes foi devidamente demonstrada pela prova oral colhida, notadamente a palavra da ofendida.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, de rigor a condenação.

Dosam-se as penas.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, estabelece-se a pena-base de Thais no mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas; e a pena-base de Thiago 1/6 acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes- condenação por roubo (certidões de fls. 65-6 - procs. nº 10301-49.2011 e 11192-46.2006), perfazendo 04 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na etapa intermediária, a pena de Thais permanece inalterada, enquanto a pena de Thiago sofre acréscimo de 1/3, pela tripla reincidência (certidões de fls. 63 e 67-8 - procs. nº 1449-66.2016, 1500017-93.2020 e 1500310-29.2021), atingindo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Sobre a exasperação da pena de Thiago, o c. Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no seguinte sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPÇÃO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO DA PENA EM 1 (UM) ANO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência

desta Corte Superior, embora tenha adotado o patamar de 1/6 (um sexto) como parâmetro geral para a exasperação da pena em razão das circunstâncias agravantes, admite que seja aplicada fração mais gravosa quando houver fundamentação concreta, como nos casos de multirreincidência ou de reincidência específica. 2. Não há flagrante desproporcionalidade se o Tribunal local, com fundamento na multirreincidência do Recorrente (três condenações), majora a pena no patamar de 1/3 (um terço) do interregno existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. 3. Para se discutir de maneira aprofundada a correção da fração de majoração utilizada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame dos fatos e provas da situação concreta, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.º 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RESp 1780947/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 23/04/2019).

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão para a ré Thais, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão, parcial e não espontânea, de quem foi presa em flagrante, logo após a prática do roubo, e buscou falsear a verdade, isentando seu comparsa de responsabilidade, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recurso de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a princípio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem

como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é *contradictio in terminis*, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022). g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento de convicção, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o duto

juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de convicção colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.).

Apelação criminal – Tráfico de drogas – [...] Dosimetria – pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do convencimento do douto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022).

Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente:

"Agravos regimentais no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Óbice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Édito condenatório apoiado em outros elementos. Não incidência. Precedentes. Agravo regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravo regimental desprovido (STJ AgRG no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe, 15.06.2021).

Ainda assim, a pena de Thais não poderia ser reduzida aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na última fase da dosimetria, em razão da causa de aumento do concurso de agentes, majoro as reprimendas em mais 1/3, definindo-se as condenações em 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão e 18 dias-multa para o réu Thiago, e 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa para a ré Thais.

O valor de cada dia-multa será o unitário mínimo.

Os acusados deverão iniciar o cumprimento da pena sob o regime inicial fechado. O roubo praticado em comparsaria, sob a simulação de emprego de arma, em detrimento de uma única vítima mulher, denota uma periculosidade acentuada dos agentes, bem como evidente gravidade em concreto, cujo processo de ressocialização deve ser encetado no regime mais rigoroso. Regime mais brando é insuficiente para prevenção e reprovação da conduta.

Para o réu Thiago, multirreincidente, incabível cogitar-se de regime inicial diverso.

No caso de Thais, a fixação da pena base no patamar mínimo não obsta a imposição do regime inicial fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (STF, HC nº 84.304-2, rel. Min. Ellen Gracie, HC nº 84.497-9, rel. Min. Gilmar Mendes). Na realidade, "é segura no direito penal vigente, excluída a hipótese da alínea "a" do parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal, a inexistência de relação necessária entre a quantidade da pena prisional e o regime inicial do seu cumprimento, restando, ao contrário, bem estabelecido que a pena-base prisional e o

seu regime inicial, presididos, embora pela mesma norma inserta no artigo 59 do Código Penal, devem ser estabelecidos distinta e fundamentadamente" (STJ, HC nº 33.786, rel. Min. Hamilton Carvalhido).

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu THIAGO DE OLIVEIRA CORREA, qualificado nos autos, às penas de 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão, sob regime penitenciário fechado, e 18 dias-multa, no unitário mínimo, e a ré THAIS DA CRUZ GOMES, qualificada nos autos, às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, sob regime penitenciário fechado, e 13 dias-multa, no unitário mínimo, ambos por incursão no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal.

Denego os apelos em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

Com o trânsito em julgado, inscrevam-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Transitada em julgado, diante da manifestação ministerial de fl. 101, determino a destruição do simulacro apreendido (fl. 37), nos termos do art. 91 do Código Penal; bem como a perda dos valores apreendidos com os réus (fls. 84-5), em favor da vítima, uma vez que restou evidenciado tratar-se de proveito do crime, intimando-se a ofendida para obtenção dos dados necessários a fim de expedir alvará de levantamento, nos termos do Comunicado Conjunto 249/2020.

Defiro os benefícios da justiça gratuita aos réus.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA